

1020949-08.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Leonardo Mazzilli Marcondes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... ALMEIDA CLEMENTE, devidamente qualificado na inicial, propôs ação de conhecimento em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação igualmente carreada ao feito.

Precisou que solicitou a abertura de conta bancária em plataforma digital do Banco Itaú, o que, todavia, acabou por ser recusado pela instituição financeira em tela. Ressaltou que a recusa em questão acabou por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

4ª Vara Cível

Avenida Cel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1020949-08.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020949-08.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Vitor Almeida Clemente

Requerido:

Banco do Brasil SA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcondes

VISTOS DO PROCESSADO.

VÍTOR ALMEIDA CLEMENTE, devidamente qualificado na inicial, propôs ação de conhecimento em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação igualmente carreada ao feito.

Precisou que solicitou a abertura de conta bancária em plataforma digital do Banco Itaú, o que, todavia, acabou por ser recusado pela instituição financeira em tela. Ressaltou que a recusa em questão acabou por decorrer do lançamento dos seus dados em órgão cadastral por suposto débito para com o acionado Banco Do Brasil S/A, no valor de R\$1.992,34 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), datado de junho/2020, oriundo do contrato de cartão de crédito com o número 0000000000125944598.

Frisou que não se justificaria a restrição cadastral em tela, eis que não firmara o contrato de cartão de crédito discriminado no parágrafo anterior, conforme narrativa especificada com detalhes.

Asseverou a prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira demandada, que lhe ocasionou lesão de cunho moral, de modo a justificar a fixação em seu favor da correspondente verba indenizatória, a ser arbitrada na quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios.

Diante de todo o exposto, outro caminho não lhe restou a não ser a propositura da presente demanda, que deverá ser julgada procedente para os fins que se seguem: a) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598 e de débitos dele advindos e b) condenar a instituição financeira requerida em lhe efetuar o pagamento de verba indenizatória por lesão de cunho moral, a ser arbitrada na quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios.

Pugnou igualmente pela concessão da tutela de urgência, de modo a ser excluída de imediato a restrição cadastral em seu desfavor, e do benefício da assistência judiciária gratuita, além de condenação da instituição financeira requerida no pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial. Pleiteou igualmente pela condenação da instituição financeira requerida no pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R\$16.992,34 (dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).

A inicial de fls.01/07 foi acompanhada dos documentos de fls.08/11 dos autos. Nos termos da decisão de fls.24/26 dos autos, este juízo concedeu o benefício da gratuidade processual em prol do autor e a tutela de urgência pleiteada pelo requerente na exordial, de modo a determinar a exclusão dos dados do postulante dos órgãos cadastrais no tocante ao contrato de cartão de crédito discriminado na petição inicial.

A instituição financeira demandada foi citada via postal (fls.35 dos autos) e contestou o feito nos termos da petição de fls.39/64 dos autos, providenciando à juntada dos documentos de fls.65/94; 95/96; 97/98; 99/104 e 105/120 dos autos.

De início, realizou uma breve síntese acerca do teor da exordial, sendo que, em sequência, pugnou pelo decreto de improcedência do feito, com a consequente condenação do autor no pagamento das verbas de sucumbência.

Deduziu que, ao contrário do relatado na exordial, o autor firmou o contrato por ele questionado na exordial pela via eletrônica e através do aplicativo, sendo que, inclusive, se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, nos termos das faturas que acompanham a contestação em tela.

Asseverou igualmente que atuou no exercício regular do seu direito ao providenciar o lançamento dos dados do postulante em órgãos cadastrais, dado o inadimplemento do requerente na quitação das faturas mensais oriundas da utilização do cartão de crédito, conforme relatado com detalhes na contestação em tela.

Informou igualmente que eventual fraude praticada por terceiro elidiria a sua responsabilidade pelo evento narrado na exordial, até porque o autor não providenciou a lavratura de boletim de ocorrência com o intuito de relatar extravio ou furto dos seus documentos pessoais.

Deduziu que, no caso em questão, não seria o caso de aplicar o teor da Súmula 479 do STJ, justamente por se tratar da hipótese da culpa exclusiva de terceiros por conduta fraudulenta.

A instituição financeira demandada reiterou que atuara no caso em tela no exercício regular do seu direito, de modo que não praticara conduta ilícita na hipótese em questão.

Impugnou ainda a narrativa do autor no sentido de que o evento narrado na exordial lhe ocasionara lesão de cunho moral.

Ao final, de modo subsidiário, trouxe considerações acerca do montante pecuniário a ser eventualmente fixado em prol do autor a título de verba indenizatória por lesão de cunho moral, relatando ainda a inadmissibilidade da inversão do ônus probatório. Réplica do autor carreada às fls.155/160 dos autos.

Por último, devidamente intimados para especificação de provas em juízo, os litigantes se manifestaram nos termos das petições de fls.165/166 e 167/168 dos

autos.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTAÇÃO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Trata-se de ação de conhecimento proposta por VITOR ALMEIDA CLEMENTE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, através da qual o autor pleiteia o acolhimento das pretensões por ele discriminadas na exordial, dadas as razões especificadas na petição inicial, o que foi objeto de impugnação pela instituição financeira demandada nos termos da contestação de fls.39/64 dos autos.

Nos termos da exordial, o autor pleiteia busca o acolhimento por este juízo das seguintes pretensões: a) declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598 e de débitos dele advindos e b) condenar a instituição financeira requerida em lhe efetuar o pagamento de verba indenizatória por lesão de cunho moral, a ser arbitrada na quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios.

O ponto controvertido da demanda se fulcra, por consequência, em analisar a viabilidade ou não das pretensões lançadas pelo autor na exordial, e que foram impugnadas pela instituição financeira demandada nos termos da contestação de fls.39/64 dos autos.

Após uma atenta análise dos elementos carreados ao feito, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, outro caminho não resta a não ser o decreto de procedência da presente demanda, de modo a acolher as pretensões lançadas pelo autor na exordial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida por este juízo às fls.24/26 dos autos.

O feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do especificado no artigo 355, inciso I, do CPC, eis que a questão controvertida é essencialmente de direito, bastando os documentos já carreados aos autos para a formação do juízo de convencimento deste magistrado, de modo a dispensar a produção de prova oral e/ou pericial na fase de instrução.

Conforme o teor da exordial, o postulante Vitor Almeida Clemente sustentou que solicitou a abertura de conta bancária em plataforma digital do Banco Itaú, o que, todavia, acabou por ser recusado pela instituição financeira em tela.

Ressaltou que a recusa em questão acabou por decorrer do lançamento dos seus dados em órgão cadastral por suposto débito para com o acionado Banco Do Brasil S/A, no valor de R\$1.992,34 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), datado de junho/2020, oriundo do contrato de cartão de crédito com o número 0000000000125944598.

Frisou que não se justificaria a restrição cadastral em tela, eis que não firmara o contrato de cartão de crédito discriminado no parágrafo anterior, conforme narrativa especificada com detalhes.

Asseverou a prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira demandada, que lhe ocasionou lesão de cunho moral, de modo a justificar a fixação em seu favor da correspondente verba indenizatória, a ser arbitrada na quantia de R\$15.000,00 (quinze mil reais), com o acréscimo de correção monetária e juros moratórios.

Efetivamente, o documento carreado às fls.10 dos autos confirma que a instituição financeira demandada providenciou ao lançamento dos dados do requerente Vitor Almeida Clemente em órgão cadastral por suposto débito no valor de R\$1.992,34 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), oriundo do contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598.

Verifica-se, desta maneira, que o autor sustenta as suas pretensões em fato negativo, razão pela qual, segundo a regra de distribuição do ônus probatório, é o caso de atribuir à instituição financeira demandada que atestasse ao juízo que a postulante teria firmado o contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598, que teria importado no suposto saldo devedor apontado em órgão cadastral (fls.10 dos autos), assim o fazendo através da juntada de documentos aptos para tanto.

Todavia, a instituição financeira demandada assim não o fez, visto que não providenciou à juntada de documentos aptos em atestar ao juízo que o autor firmara

o contrato de cartão de crédito por ele discriminado e questionado na exordial, de modo que o acionado Banco Do Brasil S/A não se desincumbiu do ônus probatório a ele atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC.

Nos termos em questão, observo que os documentos carreados às 65/94; 95/96; 97/98; 99/104 e 105/120 dos autos não se mostram aptos para o fim de atestar ao juízo a viabilidade da narrativa lançada pela instituição financeira demandada na contestação de fls.39/64 dos autos, eis que sequer apontam o correspondente instrumento pertinente ao contrato de cartão de crédito questionado na exordial devidamente assinado pelo autor Vitor Almeida Clemente.

Conforme o teor da contestação de fls.39/64 dos autos, a instituição financeira requerida frisou que o contrato de cartão de crédito questionado pela postulante na exordial foi firmado pela via eletrônica pela via eletrônica e através do aplicativo, sendo que, inclusive, se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, nos termos das faturas carreadas às fls.105/120 dos autos. A narrativa em tela restou, todavia, absolutamente vaga e imprecisa, de modo que não merece acolhimento por este juízo.

Ressalto que os documentos carreados às fls. 65/94; 95/96; 97/98; 99/104 e 105/120 dos autos dos autos não são aptos para o fim de atestar a viabilidade da narrativa lançada pela instituição financeira requerida na contestação de fls.105/120 dos autos.

Ora, considerando o atual nível de desenvolvimento tecnológico alcançado, que proporciona à demandada a obtenção de vultosa margem de lucro no exercício de sua atividade econômica, não há como se admitir, segundo a regra da lógica do razoável, que a instituição financeira requerida não tenha materializado em instrumento particular o contrato supostamente firmado pelo autor em via eletrônica, com o lançamento da assinatura do requerente Vitor Almeida Clemente.

Trata-se de providência que se mostraria imprescindível, inclusive, para atestar a celebração do contrato de cartão de crédito discriminado na exordial na hipótese de questionamento por parte do postulante Vitor Almeida Clemente, até porque, reitero, os documentos carreados às fls. 65/94; 95/96; 97/98; 99/104 e 105/120 dos autos não se mostram aptos para atestar ao Poder Judiciário a suposta celebração do contrato de empréstimo consignado pela via eletrônica.

Infere-se, desta maneira, que a instituição financeira demandada não se desincumbiu do ônus probatório a ela atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC, o que torna evidente, segundo o juízo de convencimento deste magistrado, que os litigantes não firmaram o contrato de cartão de crédito de número 000000000125944598 questionado pelo postulante Vitor Almeida Clemente na exordial.

Friso ainda que a contestação de fls.39/64 dos autos foi protocolizada pela instituição financeira demandada na data de 27.10.2021, sendo que, desde então, o acionado Banco Do Brasil S/A não mais providenciou à juntada de documentos correspondentes ao instrumento pertinente ao suposto contrato de cartão de crédito de número 000000000125944598 assinado fisicamente pelo requerente Vitor Almeida Clemente.

Considerando, portanto, o considerável decurso do lapso temporal entre o protocolo da contestação de fls.39/64 dos autos e a presente demanda, não é o caso de conceder prazo suplementar à instituição financeira demandada para a juntada de novos documentos, eis que a possibilidade em tela restou preclusa, visto que o acionado Banco Do Brasil S/A assim não o fez até então.

Através da contestação de fls.39/64 dos autos, a instituição financeira demandada sustentou ainda que não teria restado caracterizada a sua responsabilidade pelo evento narrado na exordial, dada a suposta fraude praticada por terceiro.

A narrativa em tela restou, todavia, absolutamente vaga e imprecisa, de modo que não merece acolhimento por este juízo, até porque, conforme acima relatado à exaustão, a instituição financeira demandada sequer providenciou à juntada de documento com a assinatura física atribuída ao postulante Vitor Almeida Clemente para o fim de atestar falsificação no suposto instrumento em questão.

Por outro norte, ao que consta dos elementos carreados ao feito, não se verificou furto ou extravio dos documentos pessoais do postulante Vitor Almeida Clemente, razão pela qual não há como se falar em conduta negligente do autor por não ter

providenciado a lavratura do boletim de ocorrência.

Em suma, os elementos carregados ao feito sequer indicam suposta falsificação da assinatura do postulante por terceiro, o que, por si só, atesta a fragilidade da narrativa lançada pela instituição financeira demandada na contestação de fls.39/64 dos autos no sentido de que não teria responsabilidade pelo lançamento dos dados do postulante em órgãos cadastrais.

Mostra-se evidente, portanto, que os litigantes não firmaram a avença questionada pelo autor na exordial, de modo que o acolhimento do pleito de cunho declaratório lançado na exordial é medida que se impõe para o fim declarar a inexistência contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598 e do débito na quantia de R\$1.992,34 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), de modo a tornar definitiva a tutela de urgência concedida por este juízo às fls.24/26 dos autos.

Mostra-se inquestionável, portanto, a conduta ilícita praticada pela instituição financeira requerida ao providenciar de modo indevido o lançamento dos dados do autor em órgão cadastral por débito manifestamente inexistente.

De outro norte, conforme passo a expor, o evento discriminado no parágrafo anterior, que caracterizou conduta ilícita por parte da instituição financeira demandada, importou em lesão na esfera moral do autor, de modo a justificar a fixação em seu favor da correspondente verba indenizatória.

Friso que o dano moral se caracteriza pela lesão aos aspectos da personalidade do indivíduo ou ao patrimônio imaterial da pessoa física ou jurídica.

Por consequência, acaba por ter natureza extrapatrimonial, alcançando todos os aspectos do indivíduo que, apesar de não terem cunho pecuniário, são igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico pátrio, tais como a autoestima; a honra; a tranquilidade; a serenidade; a paz de espírito, dentre outros.

Nos termos do acima exposto, todo ato ilícito que acabe por atingir o aspecto extrapatrimonial do lesado acaba por justificar a fixação de verba indenizatória por dano de cunho moral, se enquadrando nesta situação, a título exemplificativo, a perda de um ente querido; uma lesão de cunho estética ou o lançamento do nome em órgãos de restrição ao crédito por débito inexistente.

Assevero que o instituto do dano moral foi consagrado no ordenamento jurídico pátrio pela Carta Magna de 1988, mais precisamente em seu artigo 5, incisos V e X, que dispõem o que se segue:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação (destaquei).

Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil de 2002, em observância aos dispositivos constitucionais acima destacados, consagrou igualmente a possibilidade de indenização pelo dano de cunho moral.

A doutrina pátria em muito tem evoluído na tentativa e desafio de buscar um conceito para os danos de natureza moral.

Acerca da natureza dos danos de cunho moral, merece destaque a lição trazida pelo ilustre doutrinador e desembargador carioca Sérgio Cavalieri Filho, que, inclusive, citou julgado para o fim de amparar a sua tese. Relata o mestre o direito civil pátrio o que se segue:

À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art.5, incisos V e X, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral, que começou a ser assimilado pelo Judiciário, conforme se constata do aresto a seguir transcrito:

“Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a realidade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória” (Ap.cível 40.541, rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia, abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo e comatoso, crianças com tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir a tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria, incluem-se também os chamados novos direitos da personalidade : a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade podem ser realizados em diferentes dimensões e também podem ser violados em diferentes níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos – os complexos de ordem ética – razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial, como ocorre no Direito Português. Em razão dessa natureza imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta mais uma satisfação de que uma indenização (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – Editora Malheiros – 6 Edição – págs.101 e 102).

Resta inquestionável, por consequência, o caráter imaterial do dano de cunho moral, que se refere efetivamente aos direitos de personalidade e à dignidade da pessoa humana, lesados em razão de uma determinada conduta comissiva ou omissiva ilícita. Uma vez realizada a introdução em tela, resta manifesto e inquestionável que, no caso em tela, o postulante Vítor Almeida Clemente suportou lesão na sua esfera moral em razão do evento noticiado na exordial.

Isto porque o lançamento indevido dos dados do requerente em órgão cadastral acaba por lhe ocasionar uma manifesta situação de angústia e abalo psicológico que não se enquadra nos meros percalços do cotidiano, de modo a lhe afetar a dignidade como pessoa humana.

A conclusão transcrita no parágrafo anterior independe da produção de prova oral em juízo, visto ser fato inquestionável que o lançamento dos dados de uma determinada pessoa em órgãos de restrição ao crédito acaba por lhe inviabilizar, inclusive, a obtenção de crediários no comércio e de financiamentos em instituições bancárias, situação esta que se verificou com o postulante, além de

lhe impor a pecha de mau pagadora, muitas vezes sem corresponder à realidade.

Trata-se da hipótese de dano moral "in re ipsa", que dispensa a produção de prova oral na fase de instrução.

Os julgados que se seguem amparam o entendimento deste magistrado acerca da presunção absoluta de danos morais na hipótese de lançamento indevido do nome de pessoa física ou jurídica em órgãos de restrição ao crédito. Neste sentido, tem-se:

Responsabilidade civil - Banco - SPC - Dano moral e material - Prova.
O banco que promove a indevida inscrição de devedor no S.P.C e em outros bancos de dados responde pela reparação do dano moral que decorre desta inscrição. A exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular. Já a indenização pelo dano material depende de prova de sua existência, a ser produzida ainda no processo de conhecimento (STJ, REsp 58.151-5-R.S, 4 T, Rel.Min. Ruy Rosado, D.J.U 29.05.1995 - destaquei); Constitui ilícito imputável à empresa de banco abrir cadastro no Serasa sem comunicação ao consumidor (art.43, parágrafo segundo, da Lei 8.078/90). O atentado aos direitos relacionados à personalidade, provocados pela inscrição em banco de dados é mais grave e mais relevante do que lesão a interesses materiais. A prova do dano moral, que se passa no interior da personalidade, se contenta com a existência do ilícito, segundo precedente do S.T.J (TJRS - 5 C - Ap. 597.118.926 - Rel. Araken de Assis, - j.07.08.1997, Bol.AASP 2044, p.481).

Passo agora a fixar o montante da verba indenizatória por lesão de cunho moral a ser repassada pela instituição financeira demandada ao autor Vitor Almeida Clemente.

A questão em tela se mostra novamente tormentosa, dada a característica da lesão de cunho moral, que, por não atingir a esfera patrimonial do lesado, acaba por dificultar a fixação de um valor apto a ressarcir a vítima.

Ou seja, justamente pela natureza do dano moral (referente à lesão de espírito ou de ânimo do indivíduo ou pessoa física), não se verifica um critério objetivo para a definição do valor da verba indenizatória, que, por consequência, deve ser definido por arbitramento do juízo.

Dentro do critério transcrito nos parágrafos anteriores, o magistrado deverá levar em conta uma série de critérios para o fim de definir se o valor da indenização em sede de danos morais, quais sejam: o grau de gravidade do evento e da lesão suportada; a condição econômica do ofensor; a busca da reparação ou, pelo menos, da atenuação do sofrimento do lesado e a estipulação de uma sanção ao responsável pela lesão moral, de modo a se evitar a reiteração de condutas ilícitas desta natureza.

Merece destaque a lição de Carlos Roberto Gonçalves para o fim de trazer importante lição acerca dos critérios a serem considerados para o fim de se fixar o valor da indenização devida a título de danos morais. Dispõe o mestre o que se segue:

Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima. A culpa concorrente do lesado constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor.

Além da situação patrimonial das partes, deve-se considerar, também, como agravante o proveito obtido pelo lesante com a prática do ato ilícito. A ausência de eventual vantagem, porém, não o isenta da obrigação de reparar o dano causado ao ofendido. Aduz-se que notoriedade e fama deste constituem fator relevante na determinação da reparação, em razão da maior repercussão do dano moral, influenciando na exacerbação do quantum da condenação. (RESPONSABILIDADE CIVIL - Editora Saraiva - 6 Edição - 1995 - págs.414/415 - destaquei).

Ou seja, segundo o doutrinador em questão, a gravidade e extensão da lesão moral suportada pelo ofendido devem ser levadas em conta pelo magistrado para a fixação da verba indenizatória.

Mas não é só. O magistrado deve buscar a fixação de uma verba indenizatória apta e proporcional não só à extensão do dano moral mas também

à reprimenda ao ofensor pelo evento em questão, de modo a se evitar a reiteração de condutas como a discriminada na exordial.

No caso em tela, inquestionável que o evento narrado na exordial importou em aborrecimento e intranquilidade desproporcionais ao postulante Vitor Almeida Clemente, lhe afetando, de modo inquestionável, a serenidade e a paz de espírito.

De outro norte, não restam dúvidas de que a lesão moral em questão não se encontra, felizmente, entre aquelas de maior gravidade a serem suportadas por terceiros, como se verifica, por exemplo, nas hipóteses de dor ou sofrimento causados na hipótese de perda de um ente querido ou de uma grave lesão física/estética, dentre outras situações de inquestionável gravidade, razão pela qual não se justifica a fixação da verba indenizatória no montante pecuniário sugerido pelo postulante na exordial.

Desta maneira, buscando o arbitramento de uma indenização por danos morais justa e proporcional ao evento narrado na presente demanda, fixo o montante da verba indenizatória em R\$10.000,00 (dez mil reais), a ser repassada pela instituição financeira demandada requerente Vitor Almeida Clemente.

O montante da verba indenizatória em tela será acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P e computada desde a data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data de citação válida da requerida, no caso, 28.09.2021 (fls.35 dos autos).

Justifica-se, portanto, o decreto de procedência da presente demanda, de modo a acolher as pretensões lançadas pelo autor Vitor Almeida Clemente, tornando definitiva a tutela de urgência concedida por este juízo às fls.24/26

Desde logo, ressalto que toda a fundamentação acima discriminada representa o entendimento do juízo acerca das questões controvertidas, cabendo observar que todas as pendências foram analisadas por este magistrado, de modo que não serão conhecidos embargos declaratórios de caráter infringente, cuja interposição importará na incidência da multa de cunho processual.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de conhecimento proposta por VITOR ALMEIDA CLEMENTE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, e assim o faço para os fins que se seguem:

a) acolher o pleito do autor para o fim de declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito de número 0000000000125944598 e do débito na quantia de R\$1.992,34 (um mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), de modo a tornar definitiva a tutela de urgência concedida por este juízo às fls.24/26 dos autos;

b) acolher o pleito do autor para o fim de condenar a instituição financeira demandada em efetuar o pagamento ao requerente, a título de verba indenizatória por lesão de cunho moral, do montante pecuniário de R\$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P e computada desde a data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data de citação válida da requerida, no caso, 28.09.2021 (fls.35 dos autos).

Por consequência, julgo extinto o feito em tela com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Dada a sucumbência da instituição financeira demandada, condeno-a ao pagamento das custas processuais em aberto e honorários sucumbenciais do patrono do autor, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação pecuniária por lesão de cunho moral devidamente atualizada (item "b" do dispositivo), nos termos do especificado no artigo 85, parágrafo segundo, do CPC/2015.

Desde logo, ressalto que toda a fundamentação acima discriminada representa o entendimento do juízo acerca das questões controvertidas, cabendo observar que todas as pendências foram analisadas por este magistrado, de modo que não serão conhecidos embargos declaratórios de caráter infringente, cuja interposição importará na incidência da multa de cunho processual.

P.R.I.C.

Presidente Prudente, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA